

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת זאב אלקין

פ/25/2511

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – דמי ביטוח מופחתים למעסיק קולט עלייה), התשפ"ג–2023

הוספת סעיף 343 א.1. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹, אחרי סעיף 343 יבוא:

"דמי ביטוח 343א. מעסיק קולט עלייה ישלם בעד עובד שהוא עולה מופחתים למעסיק חדש דמי ביטוח מופחתים, בשיעור דמי הביטוח שהוא רשאי לנכות משכר העובד כאמור בסעיף 342(ג), ויחולו הוראות אותו סעיף; לעניין סעיף זה –

"עולה חדש" – תושב ישראל שעלה לפי חוק השבות, או תושב ישראל שבידו אשרה ורישיון לישיבת קבע או אשרה ורישיון לישיבת ארעי מסוג א/5, לפי חוק הכניסה לישראל, שניתן לו סל קליטה מהמשרד לקליטת העלייה – בתקופה של 36 חודשים מיום שעלה או מיום שנכנס לישראל על פי אשרה כאמור, לפי העניין;

"מעסיק קולט עלייה" – מעסיק שלפחות 10% מעובדיו הם עולים חדשים."

דברי הסבר

אחת הדאגות המרכזיות של עולים חדשים בשנים הראשונות שלאחר עלייתם לישראל היא ההשתלבות בשוק העבודה בארץ. רבים מהעולים החדשים אינם דוברים את השפה העברית עובדה המקשה על מציאת עבודה שתואמת את כישוריהם ואת ניסיונם. ההשתלבות בשוק העבודה הישראלי מהווה גורם משמעותי להפיכתה של הקליטה בישראל למוצלחת. מנקודת מבטו של המעסיק, העסקת עובד שהוא עולה חדש כרוכה בהשקעה מסוימת, הן מבחינה חברתית ותרבותית והן מבחינת העלות של הכשרה מקצועית. ההשקעה הנדרשת בעולה חדש כאמור פוגעת

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

בהעסקה של עולים חדשים.

לפיכך, מוצע לפטור את המעסיק מחלקו בחבות לתשלום דמי ביטוח לאומי עבור עובד שהוא עולה חדש בשלוש השנים הראשונות שלאחר עלייתו לישראל ובכך לעודד מעסיקים להעסיק עולים חדשים. לפי המוצע דמי הביטוח יהיו רק בגובה דמי הביטוח שהמעסיק רשאי לנכות משכר עובדו, כלומר המעסיק עצמו לא יישא בתשלום דמי הביטוח.

ההסדר המוצע יחול רק על מעסיק קולט עלייה, קרי מעסיק שלפחות 10% מעובדיו הם עולים חדשים כהגדרתם בהצעת החוק.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת יוני שטבון וקבוצת חברי הכנסת (פ/2297/19), על שולחן הכנסת העשרים ושתיים ועל שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת אלכס קושניר וקבוצת חברי הכנסת (פ/1010/22 ; פ/359/23) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת יריב לוין (פ/1760/24).

הצעת החוק זהה לפ/1760/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ט בשבט התשפ"ג (20.02.2023)